

STRATEGIEPAPIER

PROJEKT RHEINGOLD 2030
Restrukturierung der betrieblichen Altersversorgung
MEISSNER RHEINWERK AG

Verfasser: Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford) | Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001 | Version 2.1
vom 15. Februar 2026 | VERTRAULICH

EXECUTIVE SUMMARY

Das Projekt RHEINGOLD 2030 verfolgt die vollständige Harmonisierung der sechs Versorgungsordnungen der MEISSNER RHEINWERK AG in ein zukunftsfähiges, bilanzneutrales und tarifkonformes System der betrieblichen Altersversorgung. Ziel ist die Reduktion der deutschen IFRS-DBO von EUR 2,4 Mrd. auf unter EUR 1,8 Mrd. bis 31.12.2030 sowie die Eliminierung des DB-Risikos für alle ab 01.01.2027 eintretenden Mitarbeiter.

Die Umsetzung erfolgt in drei Phasen: (1) Bestandsaufnahme und Sofortmaßnahmen (Q1 2026), (2) Strukturreform (Q2-Q4 2026), (3) Integration und Monitoring (2027-2030). Das Gesamtbudget beträgt EUR 18 Millionen (Beratung, Aktuariat, Transaktion).

1. Ausgangslage und Problemanalyse

1.1 Historische Fragmentierung der Versorgungslandschaft

Der Konzern weist sechs Versorgungsordnungen auf, die über einen Zeitraum von 50 Jahren akkumuliert wurden. Diese spiegeln die historischen Akquisitionen und Standortentscheidungen wider, führen aber zu erheblichen Ungerechtigkeiten im internen Vergleich ("Versorgungsgefälle") und zu einer intransparenten Rückstellungsstruktur.

1.2 Bilanzielle Belastung

Kennzahl	Wert	Bemerkung
IFRS-DBO Gesamt (DE/UK/JP)	EUR 3.200 Mio.	per 31.12.2024
IFRS-DBO Deutschland	EUR 2.400 Mio.	per 31.12.2024
Diskontierungszins (IAS 19)	3,70 % p.a.	EUR-Unternehmensanleihen AA
Current Service Cost 2024	EUR 48 Mio.	Neuaufbau Anwartschaften
Interest Cost 2024	EUR 84 Mio.	auf DBO-Anfangsbestand
Actuarial Losses 2024 (zinsseitig)	EUR 145 Mio.	im OCI erfasst
CTA Plan-Assets (Rheinland Trust)	EUR 780 Mio.	insolvenzfest
Netto-Pensionsrückstellung IFRS	EUR 1.620 Mio.	Bilanzposten
Steuerliche Rückstellung § 6a EStG	EUR 1.100 Mio.	bei 6,0 % p.a.

PSVaG-Beitrag 2025	EUR 12,4 Mio.	geschätzt Beitragsvolumen
--------------------	---------------	---------------------------

2. Strategische Handlungsoptionen

2.1 Option A: Stufenweise Harmonisierung (Empfehlung)

Alle Versorgungsordnungen werden schrittweise in die Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG (K-VO-5-Modell) überführt. Der Future Service für Aktive wird mit Wirkung zum 01.01.2027 eingestellt ("Future Service Stopp"). Der Past Service (Anwartschaften bis 31.12.2026) verbleibt als eingefrorener Leistungsanspruch. Neue Mitarbeiter ab 01.01.2027 erhalten ausschließlich eine DC-Zusage nach K-VO-5-Muster.

Rechtliche Bewertung: Ein Future Service Stopp ist unter Beachtung des Drei-Stufen-Schemas (BAG GS 1/82) zulässig, sofern sachlich-proportionale Gründe vorliegen. Die wirtschaftliche Belastung durch die DBO ist ein anerkannter sachlicher Grund (BAG 3 AZR 304/13). Ein Sozialplan ist mit dem Betriebsrat zu verhandeln.

2.2 Option B: Pension Buyout für Rentner

Parallel zur Harmonisierung für Aktive wird ein Buyout für die ca. 4.300 Rentner (DBO ca. EUR 780 Mio.) verhandelt. Als Versicherer ist die Hanseatica Lebensversicherung AG im Gespräch; für das japanische Segment prüft das Kyoto-Büro eine Transaktion mit der Nippon Pension Anstalt KK. Der Financial Close ist für den 31.12.2026 geplant.

2.3 Option C: CTA-Ausweitung

Das bestehende CTA-Volumen von EUR 780 Mio. ("Rheinland Trust e.V.") soll auf EUR 1,1 Mrd. aufgestockt werden, um die Bilanzdeckungsquote auf 70 % zu heben. Dies erfordert eine Nachschussvereinbarung mit dem Treuhänder sowie eine steuerliche Prüfung der Zuwendungsabzugsfähigkeit.

3. Betriebsverfassungsrechtlicher Fahrplan

Die Umsetzung der Maßnahmen unterliegt der erzwingbaren Mitbestimmung nach §§ 87 Abs. 1 Nr. 8, 10 BetrVG (Betriebliche Altersversorgung, Sozialeinrichtungen). Der Betriebsrat hat bereits mit Schreiben vom 20. Januar 2026 Bedenken angemeldet (vgl. Mail_Vorstand_an_Kanzlei.pdf). Die Einigungsstelle unter Vorsitz von Dr. Wupperhain-Stein ist eingesetzt; die 3. Sitzung findet am 30. April 2026 statt (ArbG Düsseldorf 7 BV 412/26; LAG Düsseldorf 14 TaBV 88/26).

Meilenstein	Datum	Verantwortlich
Kick-off-Meeting	14.01.2026	Sompeh-Ostermann / Brindeau-Lorbach
Bestandsaufnahme Gutachten	28.01.2026	Sompeh-Ostermann
Entwurf BV Future Service Stopp	15.02.2026	Albrecht-Niermann
BR-Anhörung formell	01.03.2026	Pfaffenhausen-Quasthoff
3. Einigungsstellensitzung	30.04.2026	Einigungsst. Wupperhain-Stein
BaFin Rückfragebeantwortung	30.04.2026	Yamamoto-Brennecke (Kyoto)
Future Service Stopp (geplant)	01.01.2027	Vorstand / Betriebsrat
Buyout Financial Close	31.12.2026	Beerbohm-Sittler (M&A)
Abschluss Harmonisierung	31.12.2030	Sompeh-Ostermann

4. Internationale Dimensionen

Vereinigtes Königreich: Das UK-Werk (DBO ca. GBP 220 Mio.) unterliegt dem Employers' Duties Act und dem Pensions Act 2004 (TPR-Regime). Bei einer etwaigen Umstrukturierung droht eine Section-75-Schuld gegenüber dem UK Pension Protection Fund (PPF); Schätzung: GBP 14,8 Mio. Pemberton Hawkesworth Solicitors (London) koordiniert.

Japan: Das Kyoto-Werk (DBO ca. EUR 310 Mio., JPY-denominiert) unterliegt dem japanischen ERISA-Äquivalent. Das Kyoto District Court-Verfahren Heisei 8(wa) No. 4421 ist laufend; Yuki Yamamoto-Brennecke (bengoshi, Büro Kyoto) führt das Verfahren. Der Buyout-Partner für Japan ist Nippon Pension Anstalt KK.

5. Risikomatrix

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Maßnahme
BR blockiert Future Service Stopp	Mittel	Hoch	Einigungsst. Wupperhain-Stein
BaFin versagt Genehmigung Fonds	Niedrig	Sehr hoch	Yamamoto-Brennecke
Section-75-Schuld UK übersteigt GBP 20 Mio.	Niedrig	Hoch	Pemberton Hawkesworth
Hanseatica zieht Buyout-Angebot zurück	Niedrig	Hoch	Beerbohm-Sittler
Zinssatzerhöhung mind. +100 BP	Mittel	Mittel	IAS 19 Sensitivity Check
PSVaG-Nachforderung	Niedrig	Mittel	Engelhart-Volz
Gerichtl. Anfechtung durch BR	Mittel	Hoch	Prozessvertretung ArbG/LAG

Düsseldorf, 15. Februar 2026 | TY-2026-RHEINGOLD-001 | Version 2.1 | VERTRAULICH

Prof. Dr. Adalbert von Sompeh-Ostermann, LL.M. (Oxford)

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch der MEISSNER RHEINWERK AG und der Kanzlei Treuenfels Yamamoto bestimmt. Weitergabe an Dritte nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung.